

1. 裁判文书字号

江苏省淮安市中级人民法院(2023)苏08民终2322号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):臧某

被告(反诉原告、上诉人):某休闲用品公司

【基本案情】

某休闲用品公司在车间公示的规章制度中载明:“公司基于生产需要可随时调动员工的职务和工作地点,被调员工不得借故拖延和拒不到职,针对不服从管理者,降职降薪处理。因个人过失发生错误,视情节轻重处罚50~2000元,不服从主管安排,视情节轻重处罚50~2000元。”但该规章制度系部门负责人讨论制定,没有经过职工代表大会或全体职工讨论。

自2020年10月起,臧某在某休闲用品公司担任注塑部副主任一职。2022年6月23日,臧某在生产中存在加铅和周期错误,导致产品不能投入市场。2022年6月28日,某休闲用品公司基于产生的经济损失以及平时产品质量考核扣分情况,根据规章制度向臧某发出通知书,将其工作岗位调整为注塑部科长,调岗后工资每月减少1000多元,副主任不用上夜班,科长需要上夜班,工作内容基本没有变化。

2022年7月12日至8月4日,某休闲用品公司人力资源部先后发布五项公告,以产品质量问题造成严重经济损失、拒不执行生产安排,且多次发生相同事件仍屡教不改为由扣除臧某绩效奖金共计4500元。2022年8月8日,臧某以某休闲用品公司未能按其实际工资金额缴纳社会保险、随意调动其工作岗位及调整上班时间、违法处罚金额巨大、未为其按时缴纳住房公积金等为由,向某休闲用品公司发出离职通知,提出解除劳动关系。

后臧某申请仲裁,盱眙县劳动人事争议仲裁委员会裁决:由某休闲用品公司向臧某支付解除劳动关系的经济补偿金共计60106.61元,其他仲裁请求不予支持。双方均不服,分别提起诉讼。江苏省盱眙县人民法院对两案作并案处理。

**【案件焦点】**

某休闲用品公司能否对臧某进行调岗，是否应当支付臧某解除劳动关系的经济补偿金。

**【法院裁判要旨】**

江苏省盱眙县人民法院经审理认为：某休闲用品公司对臧某作出扣除奖金及调岗的处罚所依据的规章制度未通过相关民主程序制定，未将直接涉及劳动者切身利益的规章制度及重大事项决定公示或者告知劳动者，也未给劳动者提出异议的权利，严重损害了劳动者的合法权益。符合法律规定的劳动者解除劳动合同的情形，臧某据此解除劳动合同并要求某休闲用品公司支付经济补偿金，应予以支持。

江苏省盱眙县人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四条、第三十八条、第四十六条之规定，判决如下：

某休闲用品公司于本判决生效之日起十五日内向臧某支付解除劳动关系经济补偿金共计人民币60106.61元。

臧某、某休闲用品公司均不服一审判决，提出上诉。江苏省淮安市中级人民法院经审理认为：某休闲用品公司已为臧某缴纳社会保险，臧某关于未足额按实际工资标准缴纳社会保险及公积金不属于劳动者法定可行使单方解除劳动合同事由。其在工作中确实存在过失，给单位造成了较大损失，某休闲用品公司据此对其惩罚性调岗并予以降职有一定的事实依据，臧某称公司对其随意调整工作岗位与事实不符。某休闲用品公司虽对其作出了罚款决定，但处罚金额并没有超出合理限度，并且没有证据表明公司实际执行了处罚决定，因此，臧某称处罚金额巨大不能成立。综上，臧某解除劳动合同的理由均不符合法律规定，其经济补偿金的诉请不能得到支持。

江苏省淮安市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十八条、第四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

某休闲用品公司无须向臧某支付经济补偿金60106.61元。

### 【法官后语】

劳动者的工作岗位决定了工作内容，是劳动合同的重要组成部分。一般而言，劳动者与用人单位签订劳动合同时其岗位即确定。但劳动合同的履行是动态的过程，其间可能会发生劳动者不再适合其岗位的情形，此时，用人单位往往采取管理行为，通过岗位调整以实现劳动关系更好存续。需要注意的是，调岗常伴随着薪酬调整，事关劳动者的切身利益，故虽然劳动者负有服从管理的义务，但履行的前提是用人单位的管理行为应是正当合理的，因此，用人单位的调岗行为尤其是单方调岗必须合法，劳动者的权益才能得到保障。

调岗行为的合法性应包括两个方面的内容：程序合法和实体合法。关于程序合法，《中华人民共和国劳动合同法》第四条规定：“……用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬……直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定……用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。”关于实体合法，调岗行为的实质是为了重新配置劳动力资源，更好实现用工目的，不应也不能损害劳动者的权益，尤其是单方调岗权更应在一定的边界范围内，即调整劳动者的工作岗位确实是基于用人单位生产经营的需要，既不损害劳动者的物质权利，也未有损劳动者尊严，且不存在违反法律的其他情形。

值得思考的是，当程序合法与实体合法不能兼顾，用人单位的单方调岗行为应如何认定，实体的合法能否覆盖程序的瑕疵？正如本案，一审、二审裁判的核心冲突即在于，用人单位某休闲用品公司制定规章制度的程序不当，能否据此对劳动者臧某进行岗位调整。一审法院从某休闲用品公司规章制度制定的程序进行分析，认为程序不当严重损害劳动者的合法权益，调岗无法律依据，故用人单位需要支付经济补偿金；而二审法院是从臧某履职行为进行分析，认为劳动者确实存在工作过失，调岗有事实依据，且规章制度已向劳动者公示，故用人单位不需要支付经济补偿金。

不可否认，审理涉劳动争议纠纷时，考虑到劳动者在用工过程中处于弱势

地位，应全力全面保障劳动者的合法权益。但司法审判从不因地位悬殊而偏向于一方，用人单位的权益也同样值得关注与保护，不能因一味地保护劳动者的权益而牺牲用人单位的利益。对于确因劳动者工作过失造成单位经济损失的，用人单位对其进行惩罚性调岗，属于合理行使调岗权。劳动者以相关规章制度制定程序存在瑕疵为由解除劳动关系后要求用人单位支付经济补偿金的，人民法院不予支持。应明确的是，程序合法固然重要，但如果因受程序瑕疵的桎梏，而忽视对实体正义之追求，则裁判难以实现公平。

回归本案，调岗和罚款直接涉及劳动者切身利益，但该规章制度却未经相关民主程序制定，存在程序瑕疵。但臧某在被提拔为注塑部副主任后，履职期间出现生产错误，给某休闲用品公司造成较大的经济损失，作为副主任难辞其咎，其确实存在工作过失。再结合日常产品质量的考核扣分情况，臧某未能切实履行其作为副主任的职责，已然不能胜任副主任这一职位。某休闲用品公司根据生产经营的需要及臧某的工作履职情况，将其岗位调整到原先的科长一职，调整后工作内容基本没有变化，工资虽有所减少但减少幅度也在合理的范围内，岗位的调整并不涉及对臧某尊严的惩罚性和侮辱性，也不存在违反法律的其他情形，故某休闲用品公司的调岗行为实体合法。且案涉规章制度在劳动者的工作场所车间予以公示，一定程度上弥补了制定程序的瑕疵。臧某也并未就规章制度相关内容提出意见，此时如果仅因程序瑕疵即否认调岗行为的合法性，则用人单位的用工权和调岗权将无法实现，必然损害用人单位的利益。因此，鉴于对用人单位与劳动者利益的平衡，且调岗行为已具备必要性、合理性、正当性，某休闲用品公司无须向臧某支付据此解除劳动合同后的经济补偿金。

编写人：江苏省淮安市盱眙县人民法院 曹杰

## 合理界定待岗适用范围，尊重用人单位自主管理权

——孟某诉某配件公司劳动争议案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

江苏省扬州市中级人民法院(2023)苏10民终3413号民事判决书

#### 2. 案由：劳动争议

#### 3. 当事人

原告(上诉人)：孟某

被告(被上诉人)：某配件公司

### 【基本案情】

某空调公司是某配件公司和某销售公司的全资母公司。

孟某于2015年11月至某销售公司从事销售经理岗位工作，双方签订最后一次劳动合同的期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止，合同约定孟某月基本工资3000元。

某销售公司因经营困难，于2022年5月31日经某配件公司股东研究决定吸收合并某销售公司，6月7日于Y晚报发布吸收合并公告，7月31日公告期满后某销售公司与某配件公司股东会决定同意执行吸收合并。

2022年8月至9月，某空调公司、某配件公司与某销售公司就工作安排事宜与包括孟某在内的员工进行沟通协商。9月16日，某空调公司发布《内部招聘通知》并注明不愿参与竞聘或竞聘失败人员暂时安排待岗。9月23日，某空调公司发布《待岗公示》，明确待岗人员名单并告知待岗期间工资发放标准：

待岗人员的生活费第一个月按照正常工资标准发放，待岗第二个月起按照扬州市最低月工资标准发放。待岗期间，待岗人员归综合管理部管理安排临时工作、组织培训或放假待岗，同时需将业务手机返还公司。

2022年9月26日孟某向某空调公司邮寄《解除劳动合同通知书》要求公司向其支付经济补偿金。后，孟某申请劳动仲裁，要求公司向其支付经济补偿金。仲裁裁决未予支持后，孟某诉至法院。

### 【案件焦点】

1. 某配件公司吸收合并某销售公司期间要求孟某待岗是否属于劳动者可以与用人单位解除劳动合同的法定情形；2. 某配件公司是否应向孟某支付经济补偿金。

### 【法院裁判要旨】

江苏省扬州市江都区人民法院经审理认为：自某空调公司收到孟某邮寄送达《解除劳动合同通知书》之日起，孟某与某配件公司之间的劳动合同于2022年9月26日已解除。本案的争议焦点为，某配件公司吸收合并某销售公司期间要求孟某待岗是否属于劳动者可以与用人单位解除劳动合同的法定情形？孟某认为某空调公司发布《待岗公示》要求其待岗属于未按劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件，且长期存在不及时足额支付劳动报酬情形，但就该主张并未提供任何证据予以证明，相反，某配件公司提供的证据材料显示，某销售公司受不可抗力影响导致销量下降经营困难，经股东会研究决定进行资源整合，由某配件公司吸收合并某销售公司，合并期间，积极协调各公司之间岗位人员配置安排，目的是更好地保障有适合孟某继续工作的岗位，并无与某销售公司原职工解除劳动合同的意思表示。某

空调公司对不愿参与竞聘 或竞聘失败人员暂时安排待岗，公示待岗人员名单且告知被待岗期间人员工资福利待遇，并不存在主观恶意不安排孟某上岗，故孟某在公司尚未完成吸收合并前发函要求与某空调公司解除劳动合同的理由依法不能成立，某空调 公司安排待岗不属于未提供劳动保护及劳动条件，某配件公司亦不存在未及



时足额支付其劳动报酬的情形。综上，孟某要求某配件公司支付解除劳动合同经济补偿金于法无据。

江苏省扬州市江都区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、确认孟某与某配件公司于2022年9月26日解除劳动关系；
- 二、驳回孟某的其他诉讼请求。

孟某不服一审判决，提出上诉。江苏省扬州市中级人民法院经审理认为：某配件公司吸收合并某销售公司期间要求孟某待岗不属于劳动者可以与用人单位解除劳动合同的法定情形，某配件公司依法不应向孟某支付经济补偿金。理由如下：在实际用工中，在维护劳动者合法权益的同时，也应平等尊重用人单位的自主管理权，如果完全否定用人单位自主管理权利，不利于用人单位及时调整经营策略以及应对市场变化、化解经营风险。本案中，首先，某销售公司经营困难，经股东会研究决定由某配件公司吸收合并某销售公司，在合并期间安排员工待岗，系企业生产经营之必要，具有客观上的必要性与合理性。其次，某空调公司于合并期间采用竞聘上岗的形式进行内部招聘，并公布了拟招聘的岗位及人数，供劳动者进行选择，也是用人单位在尊重劳动者就业选择权的基础上自主管理行为的体现。此外，某空调公司分别在《内部招聘通知》和《待岗公示》中载明“待岗期间可参与集团其他公司或部门的岗位竞聘”“待岗人员的生活费第一个月按照正常工资标准发放”，结合上述内容，可以认定某空调公司不存在主观上恶意降低劳动者工资标准、不安排劳动者上岗的情形。最后

，某空调公司在2022年9月23日发布《待岗公示》，待岗人员共计12人，该待岗决定并非仅针对孟某等个别员工，而本案孟某在9月26日即向某空调公司邮寄《解除劳动合同通知书》，应视为劳动者主动离职，亦不符合用人单位依法应支付经济补偿金的情形。

江苏省扬州市中级人民法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

待岗是一个特定概念，其施行有着严格的条件，并非用人单位可以随意决定的经营措施，需要个案去具体判断。用人单位负有举证责任，需要证明生产经营困难的客观情况，且员工无岗位安排的可能性。

首先，企业在生产经营过程中，由于生产经营困难的客观情况，或自身发展和管理的需要，在不解除劳动关系的前提下，对内部人事安排等进行重整、调整、变动，让劳动者暂时离岗休整，在稳定工作岗位的同时平衡劳动者生存保障与企业纾困减负之需求，以期渡过困难时期再考虑安排职工重新上岗，是企业正常生产经营所必需。本案中，某销售公司因受不可抗力影响经营困难，经股东会研究决定由某配件公司吸收合并某销售公司，并对岗位进行调整，暂时无法安排劳动者工作。待岗作为构建和谐劳动关系的稳定器，安排员工待岗系企业生产经营之必要，具有客观上的必要性与合理性。

其次，企业确因合并期间对组织架构及岗位调整的客观原因，暂时无法安排劳动者工作，必然牵扯到劳动合同的变更。虽然有用人单位与劳动者协商一致方能变更劳动合同的约定，但不能因此否定企业的用工自主权，劳动者的劳动权与企业的用工自主权均受法律保护，二者不可偏废。某空调公司采用竞聘上岗的形式进行内部招聘，并公布了拟招聘的岗位及人数，供劳动者进行选择，也是用人单位在尊重劳动者就业选择权的基础上自主管理行为的体现，应认定企业系合理合法地行使用工自主权。某空调公司分别在《内部招聘通知》和《待岗公示》中载明“待岗期间可参与集团其他公司或部门的岗位竞聘”“待岗人员的生活费第一个月按照正常工资标准发放”，结合上述内容，可以认定某空调公司不存在主观上恶意降低劳动者工资标准、不安排劳动者上岗的情形。

最后，目前法律上对于待岗没有明确的规定，而且行业众多，法律确实也无法作出统一规定，实践中应根据企业自身生产经营困难及其严重程度等情况作出综合判断，进行充分审查。若企业安排待岗具有选择性与针对性，针对某岗位的个别员工而非全体员工实施待岗，则属于公司的工作安排。本案中，某空调公司在2022年9月23日发布《待岗公示》，待岗人员共计12人，该待岗

决定并非仅针对孟某等个别员工,而本案上诉人孟某在2022年9月26日即向某空调公司邮寄《解除劳动合同通知书》,应视为劳动者主动离职,亦不符合用人单位依法应向其支付经济补偿金的情形。

编写人:江苏省扬州市江都区人民法院 张夏云 郭德建

## 劳动者重大技术调岗后用人单位应适当履行培训义务

——李某诉某稀有金属公司劳动争议案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2023)新01民终5755号民事判决书

#### 2. 案由:劳动争议

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):李某

被告(上诉人):某稀有金属公司

### 【基本案情】

2014年1月1日,李某与某稀有金属公司签订无固定期限劳动合同,从事相关设备维修。某稀有金属公司《电解车间生产管理考核办法》规定:一年内重复出现违章的人员,加倍处罚,对其所属部门负责人进行连带处罚;累计三次违章的,对违章人员给予开除处理。员工严重违反公司规章制度,由其部门负责人提供违反规章制度证明,由人力资源部作开除处理。

2022年4月1日17点左右,李某对烧碱管路堵塞原因进行排查时未设置气

瓶放倾倒措施，被罚款处罚；2022年4月28日，李某在设备间内抽烟，电解车间对其作罚款处理。2022年6月15日某稀有金属公司由于电解车间工作量增加人员紧缺，临时将包括李某在内的维修工等部分员工增派调整至电解车间净化吸收岗。电解车间副主任仅于当日上午通过电脑操作指导和现场带领实践操作方式对李某进行了一次培训，其中通往室外吨桶的软管阀门开关操作是该车间副主任以远程指点位置向李某讲解，下午配料期间便安排李某单独进入操作间关闭阀门，李某错误操作未关闭阀门，导致了次氯酸钠外溢的安全事故。某稀有金属公司因忙于抢险和事故调查，在未对李某补充培训的情况下，于2022年6月17日再次继续安排李某在该岗位单独值守，李某在氯气吸收循环槽达到终点前再次由于操作不当造成氯气溢散员工急性中毒。

2022年6月21日，某稀有金属公司针对两次安全事故作出事故报告，向单位工会发出《关于与李某解除劳动合同通知函》，并向李某出具《解除劳动合同通知书》，解除理由为：“你在工作中责任心不强，怠于学习，操作失误，工作失职，直接导致了‘6.15’次氯酸钠溶液溢出事故、‘6.17’氯气伤人事故的发生，符合《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条以及《中华人民共和国劳动法》第二十五条所规定的情形，故根据国家法律与相关法规及公司制度，现决定于2022年6月24日起解除与你的劳动合同。”李某不服单位解除劳动合同的决定，认为其本人在原电解车间维修岗位工作多年未曾出现过任何工作失误，公司安排其临时到尾气净化岗顶替他人工作，上岗前对其既未作任何岗前操作培训和安全技术交底也未进行任何工作交接情况下要求其违章上岗操作，其本人无任何私自操作行为且未违反任何单位规章制度，主张某稀有金属公司解除劳动合同决定违法。双方为此发生争议，李某申请劳动仲裁。仲裁委员会裁决：驳回申请人李某的全部仲裁申请。李某不服该仲裁裁决，提起诉讼。

### 【案件焦点】

某稀有金属公司适用《中华人民共和国劳动法》第二十五条和《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条行使对李某劳动关系单方解除权的事实根据是否充分。

**【法院裁判要旨】**

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院经审理认为：用人单位开除劳动者或单方解除劳动合同是指用人单位对具有严重违反劳动纪律和企业规章制度造成重大经济损失和其他违法乱纪行为而又屡教不改的职工依法强制解除劳动关系的一种严厉处分。用人单位有权行使企业自主管理权，要求劳动者遵守本单位合法的安全生产管理制度。2022年6月的两次安全事故也确系后果严重，李某本人也确系净化车间设备错误操作行为的直接实施者，但作为劳动者，李某系被动接受用人单位的调岗，被安排至之前从未接触过的岗位临时顶岗，所从事均系与自己熟知业务技术差异较大的化工设备操作业务，此情况下用人单位在对其培训不到位的情况下即直接安排李某独立进行危险操作，发生第一次事故后仍未强化吸取教训，继续安排李某在该岗位值班进而导致再次发生化工安全事故。违章应为明知或应知而主观上仍违反的情形，从导致上述两次事故的原因看，显然某稀有金属公司单纯为追求生产效益而未履行对新上岗李某提前进行充分的技术补充培训的义务，此连续两次化工事故系属多因一果导致，李某在该因果关系中处于主观上服从用人单位命令的被动地位，某稀有金属公司将此两次事故的严重后果完全归责于李某并以此由李某承担被单方解除劳动合同的不利后果，明显有失公允。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第二十五条第二项、第三项，《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二项、第三项和《最高人民法院关

于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十四条之规定，判决如下：

一、撤销某稀有金属公司于2022年6月24日对李某作出的《解除劳动合同通知书》；

二、某稀有金属公司继续与李某履行无固定期限劳动合同；

三、某稀有金属公司向李某补发2022年6月工资1474.08元（982.72元+ 491.36元），于本判决生效后十日内付清；

四、某稀有金属公司向李某补发2022年7月至2023年1月30日工资8330

元(1700元 $\times$ 70% $\times$ 7个月),于本判决生效后十日内付清。

某稀有金属公司不服一审判决,提起上诉。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为:原审认定事实清楚,适用法律正确,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

#### 【法官后语】

《中华人民共和国劳动法》第三条规定,劳动者享有接受职业技能培训的权利;第二十五条规定,劳动者严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的,用人单位可以解除劳动合同。化工行业作为生产流程复杂的高危行业,不同工种之间的具体操作规范及技术含量不同,必须制定和遵守严格的生产安全管理制度。违章行为系明知规章制度要求却基于故意或者重大过失的心理实施了违反规章制度的行为。本案中,尽管劳动者李某具备胜任原岗位工作的能力,但不能直接推定其能够充分了解和单独操作与其原有岗位技术要求差异较大的流程,用人单位对劳动者调换岗位工种即“老员工上新岗”前未根据劳动者的工作能力对劳动者进行充分的新工种业务岗前培训即安排其独立操作新工种的流程,为盲目追求生产进度连续两次忽视劳动者相应技术能力欠缺可能导致的次生风险,在追求企业效益与安全生产培训的时间优先性二者发生冲突情况下作出错误安排,未再次进行充分培训并确认李某已熟练掌握具备新岗位独立操作技术能力的情况下,再次草率安排李某继续上岗独立操作,作为具有风险防控能力的一方,用人单位对于由此发生安全事故主观上存在重大过失,应负决定性过错责任,相反劳动者作为弱势一方主观上系遵守和执行用人单位的工作安排,此情况下本案所涉事故后果不宜归责为劳动者违反劳动纪律和企业规章制度,用人单位对劳动者行使劳动关系单方解除权有违权利义务实质公平原则,某稀有金属公司系违法解除劳动合同,李某要求撤销,依法应予支持。



《中华人民共和国劳动合同法》第二十九条规定：“用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。”根据本条规定，劳动合同的履

